

내부통제기준에 포함해야 하는 사항(제11조제2항 관련)

| 구분                                                       | 내부통제기준에 포함해야 하는 사항                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|----------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1. 해당 금융회사가 금융지주회사인 경우                                   | 가. 금융지주회사의 자회사등 사이의 업무위탁이 「금융지주회사법 시행령」 제26조제2항제4호 각 목의 요건을 충족하는지에 대한 평가·관리에 관한 사항                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 2. 해당 금융회사가 보험회사인 경우                                     | <p>가. 「보험업법 시행령」 별표 4에 따른 교육을 이수하지 않은 모집종사자의 관리에 관한 사항</p> <p>나. 다음의 보험계리업무와 관련한 업무처리기준 및 세부절차, 관련 기초통계자료의 보관, 내부 검증절차 및 검증기준, 임직원의 권한과 책임에 관한 사항</p> <p>1) 상품개발 관련 업무</p> <p>2) 최적기초율 산출 관련 업무</p> <p>3) 계약자 배당 관련 업무</p> <p>4) 실제사업비 배분 관련 업무</p> <p>5) 기타 회사가 정하는 계리업무</p> <p>다. 보험금 지급업무를 공정하고 투명하게 처리하기 위하여 보험금 지급 관련 소송시 따라야 할 절차와 기준으로서 감독원장이 정하는 사항</p> <p>라. 보험사기행위 예방 및 보험리스크 관리를 위해 계약심사시 따라야 할 절차와 기준</p> <p>마. 대출금리의 산정 및 운용시 따라야 할 절차와 기준</p> <p>바. 지급여력비율 관리업무와 관련한 업무처리기준 및 세부절차, 관련 기초통계자료의 보관, 내부 검증절차 및 검증기준, 임직원의 권한과 책임에 관한 사항</p> |
| 3. 해당 금융회사가 「보험업법」에 의한 보험대리점 또는 보험중개인으로 등록하여 보험모집을 하는 경우 | <p>가. 제후보험회사의 선정·해지 기준 및 절차에 관한 사항</p> <p>나. 판매대상 보험상품 선정기준에 관한 사항</p> <p>다. 보험회사와 체결하는 제후계약서에 포함되어야 할 민원 및 분쟁 처리절차와 책임소재에 관한 사항</p> <p>라. 보험회사와의 제후계약이 종료될 경우 고객보호에 관한 사항</p> <p>마. 보험상품판매와 관련한 불공정행위 방지에 관한 사항</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 4. 해당 금융회사가 금융투자업자인 경우                                   | <p>가. 집합투자재산이나 신탁재산에 속하는 주식에 대한 의결권 행사와 관련된 법규 및 내부지침의 준수 여부에 관한 사항</p> <p>나. 집합투자재산이나 신탁재산에 속하는 자산의 매매를</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |

|                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|--------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                          | <p>위탁하는 투자중개업자의 선정기준에 관한 사항</p> <p>다. 지점, 그 밖의 영업소의 설치 및 각 지점별 영업관리자의 지정 등 그 통제에 관한 사항</p> <p>라. 각 지점별 파생상품(파생결합증권 및 법 제93조에서 정한 집합투자기구의 집합투자증권을 포함한다.) 영업관리자의 지정 등 파생상품 투자자 보호에 필요한 절차나 기준에 관한 사항</p> <p>마. 투자중개업자의 투자자계좌의 관리·감독에 관한 사항</p> <p>바. 매매주문의 처리절차·방법이나 기준에 관한 사항</p> <p>사. 투자자 예탁재산의 보관·관리방법에 관한 사항</p> <p>아. 언론기관 등에 대한 업무관련 정보의 제공 절차나 기준에 관한 사항</p> <p>자. 투자자 신용정보의 관리·보호에 관한 사항</p> <p>차. 「특정 금융거래정보의 보고 및 이용 등에 관한 법률」 제2조제4호의 자금세탁행위의 효율적 방지체제 구축·운영에 관한 사항</p> <p>카. 투자자가 제기한 각종 고충·불만사항 및 투자자와 금융투자업자 사이에 발생한 분쟁의 처리기준 및 절차에 관한 사항</p> <p>타. 기업의 자금조달을 위한 대표주관회사 업무 영위시 업무의 공정한 영위 및 이해상충방지 등에 관한 사항. 이 경우 대표주관회사의 담당직원의 적격기준, 기업실사수행의 최소기간 및 법률·회계전문가 등 참여의무자, 일반적인 조사·검증절차 등에 관한 내용이 포함되어야 한다.</p> <p>파. 매도 주문 수탁에 관한 사항</p> <p>하. 신탁사업의 시공사 및 용역업체의 선정에 관한 사항</p> <p>거. 집합투자업과 다른 금융투자업을 겸영하는 경우 이해상충 방지를 위한 사항</p> |
| 5. 해당 금융회사가 여신전문금융회사인 경우 | <p>가. 「여신전문금융업감독규정」 제7조의2제3항 각 호의 요건에 해당하지 않도록 영위하려는 부수업무의 평가·관리에 관한 사항</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |